

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕142号

纪律处分决定书

当事人：戴娴嫔，女，1992年12月出生，时任深圳市鑫安信资产管理有限公司（以下简称深圳鑫安信）合规风控负责人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向戴娴嫔送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕425号），戴娴嫔如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。戴娴嫔未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，在戴娴嫔任职期间内深圳鑫安信存在以下违规行为：

未建立与实施有效的内部控制。一是，深圳鑫安信实际控制人配偶在转让全部股权后仍长期参与深圳鑫安信投资运作等重要工作，反映深圳鑫安信内部治理结构存在缺陷；

二是，法定代表人夏力长期以“挂名”形式担任深圳鑫安信高管，配合机构履行签字盖章等程序性工作，未参与实际经营管理、投资运作等高管应当承担的工作，而实际控制人高蕾具体负责机构日常管理、投资运作、投资者适当性、信息披露等多项重要工作，但其并未取得基金从业资格；三是，深圳鑫安信在管的两只产品多次在投资杠杆超标后未按合同约定及时调整。上述行为反映出机构内部控制混乱，治理结构不健全，登记的高级管理人员未尽谨慎勤勉义务，违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第六条、第七条和第九条的规定。

以上事实有谈话笔录、情况说明、投资合作协议、基金合同等予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据深圳鑫安信填报及协会查实的信息，戴娴嫔于2017年10月至2019年8月任机构合规风控负责人，应当为其任职期间内深圳鑫安信的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对戴娴嫔进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

(本页无正文)



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
